אבל דמים הניתנין על המזבח הפנימי כגון ארבעים ושלש של יום הכיפורים ואחד עשר של פר כהן משיח ואחד עשר של פר העלם דבר של ציבור פיגל בין בראשונה ובין בשניה ובין בשלישית רבי מאיר אומר פיגול וחייבין עליו כרת וחכמים אומרים א אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר קתני מיהא א)פיגל בין בראשונה בין בשניה בין בשלישית ופליג אמר רב יצחק בר אבין הכא במאי עסקינן כגון שפיגל בשחיטה דחד מתיר הוא אי הכי מאי טעמא דרבנן אמר א] רבא ב)מאן חכמים רבי אליעזר ב] היא ג)דתנן ב הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים שהקריב מאחת מהן כזית בחוץ חייב ור' אליעזר פוטר עד שיקריב את כולן והאמר רבא ד)ומודה רבי אליעזר בדמים דתנן ה)ג רבי אליעזר ור' שמעון אומרים ממקום שפסק משם הוא מתחיל אלא ו)אמר רבא כגון שפיגל בראשונה ושתק בשניה וחזר ופיגל בשלישית מה"ד ג] אי ס"ד על דעת ראשונה הוא ד] מיהדר פיגולי בשלישית למה לי קמ"ל מתקיף לה רב אשי מידי שתק קתני אלא אמר רב אשי הכא במאי עסקינן כגון שפיגל בראשונה ובשניה ובשלישית מהו דתימא אי ס"ד כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה מהדר פיגולי בכל חדא וחדא למה לי קא משמע לן

**אבל בדמים הפנימים כגון ארבעים ושלש של יום הכיפורים.** אחת למעלה ושבע למטה על בין הבדים מדם הפר וכנגדן מדם השעיר הרי ט"ז וכנגדן על הפרכת הרי ל"ב וארבע על קרנות מזבח הפנימי משניהם כאחד מעורבין ז) כדכתיב (ונתן) [ולקח] מדם הפר ומדם השעיר (ויקרא טז) שיהו מעורבין הרי ל"ו ושבע הזאות על טהרו הרי מ"ג ה]: **פיגל בין בראשונה.** במתנות שלפני ולפנים: **בין בשניה.** על הפרכת: **בין בשלישית.** על מזבח הזהב: **קתני מיהת בין בשניה.** דמשמע לא בראשונה: **ופליג.** וקאמר ר"מ פיגול ואין כאן משום דעת ראשונה אלא דקסבר מפגלין בחצי מתיר ותיובתא דר"ל: **כגון שפיגל בשחיטה.** הא דקאמר ר"מ פיגל בשניה פיגול כגון שנשפך הדם לאחר שגמר מתנות שבפנים וקי"ל בסדר יומא (דף ס.) יביא אחר ויתחיל בהיכל וכששחט את השני פיגל בשחיטתו וקאמר ר"מ דההוא פר הוי פיגול שהרי פיגל בו בעבודה שלמה ו]: **רבי אליעזר היא.** דאפילו בהעלאת חוץ פוטר ז] בשני מתירין אלמא לאו עבודה היא כלל עד שיגמור כל העבודה ואע"ג דהקטרת כזית הוה הקטרה כדקתני התם וכולן שהקריבן בפנים ושייר מהן כזית והקריבו בחוץ חייב אפילו לר' אליעזר מיהו היכא דלא גמר עבודה הוא לא חשיב לה לחיובי עליה בחוץ ח] ה"נ אע"ג דשחיטה עבודה שלמה היא כיון שאין העבודה נגמרה ט] בשעיר י] זה לבדו שאינו בא אלא להשלים ועבודה אחת היא שנעשית בשתים ושלש שחיטות אין השחיטה חשובות יא] לפגל: **והא אמר רבא.** לקמן בפ' השוחט [דף קי:] דקתני הזורק מקצת דמים בחוץ חייב ולא פליג רבי אליעזר ואמר רבא עלה בגמרא מודה רבי אליעזר בדמים שאם נותן יב] במתנה אחת מחטאות הפנימיות חוץ לעזרה חייב ואע"פ שכולן עבודה אחת הן לעכב ואיכא למימר דאין כאן אלא חצי העבודה דומיא דקומץ או לבונה חייב הואיל וכנגדה לפני ולפנים מתקבלת היא שאם נתן מתנה אחת בפנים ונשפך הדם מביא דם אחר ומתחיל ממקום שפסק לר' אליעזר: **דתנן ר' אליעזר ור' שמעון.** פליגי אתנא קמא דאמר נתן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הדם יביא דם אחר ויתחיל בתחילה הואיל ולא גמר אותה כפרה ר' אליעזר ור' שמעון [אומרים] כו' אלמא עבודה היא ואי פיגול לחיוב חוץ קא מדמית לא מיבעיא בשחיטה דהוה פיגול אלא אפילו פיגל במתנה אחת לר' אליעזר פיגול היא: **אלא אמר רבא.** לעולם בשפיגל בהזאות ודקשיא לך קתני פיגל בשניה או בשלישית וקס"ד דבראשונה שתק וקאמר ר' מאיר פיגול יג] הוא דהכא במאי עסקינן כגון שפיגל בראשונה ושתק בשניה וחזר ופיגל בשלישית ולעולם טעמא דר"מ משום דקסבר שתיקה השניה על דעת מחשבה הראשונה נעשית כר"ל: ה"ג **מה"ד אמרינן אי ס"ד כל העושה על דעת הראשונה עושה מיהדר פיגולי בשלישית למה לי קמ"ל.** כלומר והאי דנקט חזר ופיגל בשלישית רבותא אשמעינן דאע"ג דחזר ופיגל בשלישית אמרינן דשתיקה יד] שניה נמי על דעת מחשבה קמייתא יהבה: **דמהו דתימא אי.** על דעת ראשונה הואי שתיקה שניה אמאי לא עבד נמי שלישית בשתיקה: **קמ"ל.** דלא אמרינן הכי. וגירסא הכתוב בספרים (ואי) אמרינן טו] אי ס"ד כו' לא שייך למיגרס הכא הכי דהא מהדרינן לתרוצה אליבא דריש לקיש דאמר טעם דר"מ משום דעת ראשונה הוא ואם תאמר האי אם טז] ס"ד אליבא דרבנן נקט למימר טעמא דרבנן משום הכי הוא לאו מילתא הוא דהא לריש לקיש אליבא (דרב) יז] אפילו לא חזר ופיגל בשלישית לית להו לרבנן על דעת ראשונה עושה ובמנחות (דף טז.) הוא דגרסינן לה הכי דהתם לרב אותיבנה מהא מתני' דאוקי פלוגתייהו בנותן ראשונה בשתיקה ושניה במחשבה ומפגלים בחצי מתיר פליגי אבל בנותן ראשונה במחשבה ושניה בשתיקה אפילו רבנן מודו דפיגל דאמרינן על דעת ראשונה עשה ואותיבנא מהא דקתני בין בראשונה ומשמע לא בשניה וקאמרי רבנן לא פיגל ושני רבא אליבייהו יח] כגון שחזר ופיגל בשלישית דאמרינן אי ס"ד על דעת ראשונה: **אלא אמר רב אשי כו'** בהא נמי גרס **מהו דתימא** יט] **אי ס"ד כו' קמ"ל.** וגירסא שבספרים דלא גרסינן מהו דתימא במנחות (שם) איתא ולא שייך למיגרס הכא הכי: **אלא אמר רב אשי כגון שפיגל.** והוציא פיגול בשפתיו בראשונה ובשניה ובשלישית וברביעית כ] לא פיגל כדקתני בהדיא כא] בין בראשונה כו' ולא קתני רביעית ובהזאות של טיהרו שתיק ולעולם טעמא דר"מ משום כב] דעת ראשונה הוא ורבותא אשמעינן דאע"פ שלא שתק אלא בזו אמרינן על דעת ראשונה עשאה דמהו דתימא אי ס"ד על דעת הראשונה עושה למה לא שתק בשניה ובשלישית ויעשה על דעת ראשונה קא משמע לן דלא אמרינן הכי. ועוד לא גרסינן:

**כגון שפיגל בשחיטה דהוי מתיר אחד.** פירש רבינו שמואל בשעת שחיטה חישב ע"מ ליתן מתנות שבפנים חוץ לזמנו או מתנות ההיכל או מתנות דמזבח והיינו פיגל בין בראשונה בין בשניה בין בשלישית כמו שוחט שלמים ע"מ לזרוק חוץ לזמנו או ע"מ להקטיר גרידא דהוי פיגול לכ"ע ח) כיון דכל השחיטה הויא בפיגול [ופריך] א"ה מאי טעמא דרבנן דאפילו לשפוך שירים למחר קיימא לן (לקמן דף מד:) דהוי פיגול מאן כג] חכמים ר' אליעזר היא דכיון דלר' אליעזר לא מיחייב כד] במתנה אחת בחוץ הכי נמי אי פיגל לא הוי פיגול כה] ומיהו לא יתכן לפרש כן לפירוש זה אי אפשר לייסב כלל במה דברים אמורים בדמים הנתנין על המזבח כו] ופירוש הקונטרס עיקר: **מאן חכמים רבי אליעזר היא.** ואמרינן כז] דבעי עבודה טפי לפיגול דנימא כמ"ד דמחייב לא הוי דהא מחייב כזית קומץ בחוץ ואילו פיגול אפילו בקומץ שלם לא הוי פיגול אם לא פיגל בלבונה ומדרבי אליעזר לחודיה מייתי ראיה [דפוטר] גבי חוץ כ"ש דלא הוי פיגול ולמאי דמסיק דמודה ר' אליעזר בדמים לא כמו שפי' בקונטרס דמחייב במקצת דמים בחוץ מכלל דהוי פיגול דאין זה ראיה כדפרישית ולא אתי אלא לדחות הא דשנינו הא מני רבי אליעזר היא: **כגון שפיגל בראשונה ובשניה ובשלישית.** פירש בקונטרס וברביעית לא פיגל וקשה רביעית מאן דכר שמיה ובפ' שני דמנחות (דף טז.) ט) פי' בקונטרס שפיגל בראשונה ובשניה ושתק בשלישית וא"ת א"כ קשיא מידי שתק קתני כדאקשי לעיל ושמא לעיל דשתק באמצעית הוה ליה לפרושי טפי כיון דראשונה ושלישית במחשבה ושניה בשתיקה ולהאי פירושא חשיב כל הזאות דמזבח הזהב אחת שבע דטהרו וארבע דקרנות וכן משמע בפרק הוציאו לו (יומא דף סא.) דתניא וכפר את כח] הקודש זו לפני ולפנים ואת אהל מועד זה היכל ואת המזבח כמשמעו ולא קתני כלל על טהרו משמע דחשיב דמזבח כפרה כט] אחת כדקאמר ל] מיכן אמרו עד גמר מתנות שבהיכל ונשפך הדם יביא אחר ויתחיל לא] בתחילה אבל לא קתני גמר לקרנות ונשפך הדם שיביא אחריו ויתחיל בטהרו לב] דכולהו חשיבי כאחת וקשה דלקמן [קאמר] משכחת לה בד' פרים וד' שעירים פירוש חד אהזאות דבין הבדים וחד אהזאות דפרכת וחד אהזאות דקרנות וחד אטהרו אלמא לא חשיבי כחדא הזאות דקרנות ודטהרו ושמא פר רביעי דלקמן לאו משום דעל טהרו אלא סבירא ליה דשירים מעכבין והוי חד בשביל שירים ולפירוש זה נוכל לגרוס לג] כגון שפיגל בראשונה ובשניה ובשלישית וכן בספר רבינו גרשום כאן ובהקומץ זוטא (מנחות דף טז.) חשיב חצי מתיר משום דאיכא עדיין שיריים דמעכבי וא"ת והא בעל כרחין סבר האי תנא שיריים לא מעכבי מדלא חשיב אלא מ"ג דההוא דסבר שיריים מעכבי חשיב חדא טפי כדמוכח בסמוך וי"ל דאע"ג דשיריים מעכבי לא חשיב האי תנא אלא הזאות:

## מסורת הש"ס

**א)** עיין ירוש' יומא ספ"ה ופ"ו ה"ו, **ב)** [עירובין פג. וש"נ], **ג)** לקמן קט: מנחות יב:, **ד)** [לקמן קי:], **ה)** [יומא ס. לקמן קי: ושם איתא **אלעזר** וכצ"ל גם ברש"י], **ו)** [מנחות טז. כל הענין], **ז)** יומא נז:, **ח)** לעיל כז:, **ט)** [ושם ד"ה כגון].

## מוסף רש"י

**ארבעים ושלש של יום הכפורים.** ח' הזאות הפר דבין הבדים אחת למעלה ושבע למטה, וח' דשעיר הרי ט"ז וכנגדו בהיכל כדאמרינן במס' יומא (נג:) הרי ל"ב, וד' דקרנות המזבח הפנימי הרי ל"ו, וז' על טהרו של אותו מזבח כשהדם הפר והשעיר מעורבין ביחד הרי מ"ג, וקסבר מערבין דם פר ושעיר קודם מתן קרנות: **ואחד עשר של פר כהן משיח.** ז' הזאות על הפרוכת וד' מתנות למזבח כדכתיב בויקרא, וכן פר העלם דבר: **וחייבין עליו כרת.** האוכל מבשר הפר (מנחות טז.) **הקומץ.** למנחת ישראל: **והלבונה וכו'.** הך מתניתין לקמן קט: עיי"ש בפירש"י: **ומנחת כהנים.** מנחה שהתנדב כהן דאינה נקמצת אלא כולה כליל, דכתיב (ויקרא ו) וכל מנחת כהן כליל תהיה: **ומנחת כהן משיח.** חביתי כהן גדול נמי כתיב בה כליל תקטר: **ומנחת נסכים.** נמי כליל היא (שם יב:) **ומודה ר' אליעזר בדמים.** ואפילו בחטאות הפנימיות, דהא בפנים אם נשפך הדם אחר שנתן מתנה אחת מהניא הך דיהבה ומביא פר אחר ומתחיל ממקום שפסק (לקמן קי:) **ממקום שפסק.** ואפילו לא נגמרה אותה כפרה, אין צריך לחזור וליתן מה שנתן (יומא ס.):

## שיטה מקובצת

אלא כו' וה"ה כו'. כל זה לשיטת הקונטרס. ודוחק דכל זה מבחוץ, ועוד קשה מה שפי' לעיל גבי הא דפריך והא מדקתני לפיכך כו', לפ"ה מה לו להביא כלל הא מדקתני לפיכך כו' כיון דאין הקושיא כי אם משלא כתקנה כדפ"ה. לכך נראה כמו שנמצא בפירושים אחרים דמהא דקתני פסול ואין בו כרת קאי, ומפסול קא פריך דמשמע פסול ולא כרת, ומזה קא מהדר למיפרך והא מדקתני לפיכך כו', וה"פ והיכי מצי למימר דכתקנו לפיגול, והא מדקתני לפיכך אם נתן כולן כל ההזאות כתקנן ואחת שלא כתקנה [אע"ג שלא נתן] שלא כתקנה אלא אחת אפ"ה פסול דלא כיפר, דכולן מעכבות אפי' אחת מהן משמע, הא אם נתן גם אותה אחת כתקנה כמו הראשונה הוי כשר וכיפר, מכלל דכולן כתקנן להכשיר אתא ואחת שלא כתקנה לפיגול כדבעי למימר רשב"ל, והשתא ניחא דאם נתן גם אותה אחת כתקנה דהיינו להכשירה הוי כשר, דאי כולן לפיגול כדקאמרת דבעי לאוקמי כרבנן, כ"ש אם נתן גם אותה אחת כתקנה לפיגול דהוי פסול ולא כיפר. ע"כ הגעת הפירוש. וקשה מאי מקשה מדקתני לפיכך כו', ממאי דהאי לפיכך אפסול קאי וקשיא לך, דילמא האי לפיכך לאו משום פסול נקטיה אלא אאין בו כרת קאי וניחא שפיר לפיכך שכולן מעכבות אפי' אחת אם נתן כולן כתקנן לפיגול ואחת שלא כתקנה בשתיקה אין בו כרת, משום דלאתיא כרבנן דאין מפגלין בחצי מתיר כי אם (נתן) [היה נותן] גם אותה אחת כתקנה לפיגול כמו הראשונות חייבין עליה כרת, וליכא למימר משום דא"כ אין חידוש [במאי דדייקינן] הא אם נתן גם אותה אחת כו' מה קמ"ל, [דהא] גם כי קאי לענין פסול ליכא חידוש בהא, אלא היא גופיה בא ליתן טעם אהא דתנן דכולן מעכבות, וי"ל (משום) דע"כ משום פסול נקטיה דאי משום דלאין בו כרת לחודיה נקטיה א"כ על חנם כתוב כלל פסול, לימא הכי ואחת שלא כתקנה אין בו כרת דשמעינן מינה דאין מפגלין בחצי מתיר כרבנן, וליכא למימר דנקט פסול לאשמועינן דאע"ג דאין מפגלין בחצי מתיר מ"מ הוא פסול מדרבנן כדמוכח בפ' הקומץ זוטא, [דהא] בלאו פסול נמי שמעינן ליה דמדקתני אין בו כרת משמע כרת הוא דאין בו הא פסול הוי, ותדע דהא בעיקר מילתייהו דרבנן דפליגי אר"מ בההיא דמנחות דפיגל בקומץ ולא בלבונה ר"מ אומר פיגול דקא מהדרי רבנן לפלוגי עליה דר"מ, קתני וחכמים אומרים אין בו כרת עד שיפגל כל המתיר ולא הזכיר פסול כלל, וכן בברייתא דבסמוך (דף מג.) דמ"ג (ד)של י"ה כו' ולא הזכיר פסול במילתיה דרבנן, וא"כ הכי נמי נימא אין בו כרת ולא יזכיר פסול כלל, אלא ודאי מדהזכיר פסול ש"מ דהאי לפיכך אפסול נמי קאי. כך נראה למורי ז"ל. ומשני אמר רבא ודאי שלא כתקנה חוץ למקומו, פי' (בפירוש) ודאי כתקנן להכשירה הוא כדקאמרת, ומיהו מ"מ לא תפשוט מיניה סייעתא לרשב"ל אליבא דר"מ משום דכל העושה כו', דאחת שלא כתקנה דקאמר לאו במחשבת פיגול קאמר דתידוק מיניה סייעתא לרשב"ל, אלא ר"ל שלא כתקנה שחשב חוץ למקומו או שלא לשמו לרב אשי, ולא לאשמועינן מידי בפיגול, אלא בא להשמיענו דלפיכך הואיל וכולן מעכבות אפי' אחת מהן א"כ אם נתן כולן כתקנן להכשירה ואחת שלא כתקנה במחשבת

## עין משפט נר מצוה

כד א מיי' פט"ז מהל' פסה"מ הלכה ו [ונלצ"ל פי"ז הל"ו והלכה כ]:

כה ב מיי' פי"ט מהל' מעה"ק הלכה ח ט:

כו ג מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו וכת"ק דפליג עליה שם:

## שינויי נוסחאות

א] מיגוה אמר רבא נ"ל למחוק, דהא רבה קאמר ומודה ר"א בדמים (ח"ה): ב] נ"ל אלעזר. וכן בכל העמוד בגמ' רש"י ותוס' (ש"מ). והוא ר"א בן שמוע (מנח"ו): ג] מה"ד אמרינן אי (ש"מ): ד] הוא עושה (ש"מ, וכ"ה בתוספות): ה] כאן חסר דיבור ואחד עשר של פר כהן משיח כו'. היינו ד' הזאות שעל הפרכת וד' על קרנות מזבח הזהב (ש"מ): ו] בס"א נוסף ולהכי פריך נשפך דאם לא נשפך למה יביא אחר (שמכ"י): ז] פוטר בחצי מתיר כל"ל (*ש"מ וצ"ק): ח] בש"מ נוסף עד שיגמור כל העבודה: ט] בגמרא (כתה"י ודי"ן): י] ס"א בפר (ש"מ, ח"ן): יא] חשובה (*ש"מ): יב] נתן מתנה כל"ל (*ש"מ): יג] פיגול, לא היא דהכא כל"ל (*ש"מ): יד] נ"ל דשתיקה (*ב"ש): טו] נ"ל אי (*ש"מ): טז] נ"ל דאמרינן: יז] נ"ל דרבנן (צ"ק, וכ"ה בתה"י): יח] אליבא דרב כל"ל (*ש"מ): יט] דתימא אמרינן אי (*ש"מ): כ] ס"א וברביעית דהיינו בהזאות שעל טהרו שתק ולעולם כו' עד דעת ליתא (ב"ש, וכעי"ז בש"מ): כא] באן בהדיא פיגל (*ש"מ): כב] משום דעל דעת ראשונה הוא עושה ורבותא ומשני מאן חכמים (צ"ק, וכעמכ"י מאן תה"ד): כג] מיחייב בכזית אחד בחוץ הכי נמי לענין פיגול לא הוי כו' (ש"מ): [illegible]

## שיטה מקובצת (המשך)

חוץ למקומו או שלא לשמו ולא כיפר, [illegible] תנא נמי גבי פנימיות פסול ואין בו כרת אע"ג דבפסול הוי סגי (ת' מהר"פ): רש"י ד"ה כגון כו' וכל מחשבה דקדשים מוציא בפה. ע' תוס' לעיל ב' ע"א [ד"ה כל בסופו. ודף ד' ע"ב ד"ה מחשבה]: תוד"ה והא תנא (בסופו). ויש לתמוה כו'. ע' תוס' מנחות דף נב ע"א ד"ה

פר העלם: ע"ב מעמוד קודם

כגון שפיגל בשחיטה. מה שפ"ה מתחיל בתחילה בהיכל לכך פי' כך שאם היה מתחיל בתחילה, פר קמא כמאן דליתיה דמי ולמה הזכיר ראשונה ושניה ושלישית. ומיהו קשה לפי' הקונטרס שפי' פיגל בשחיטה דפר, שהרי פיגל בראשון משמע דפיגל בהזאות ולא בשחיטה. ועוד מאי קמדמי לקומץ שאני קומץ דמיעוטו מעכב רובו אבל כל שחיטה ושחיטה הוי דבר בפני עצמו. ופרשב"ס פיגל בשחיטה על מנת שיזה דמו הראשונים או השניים למחר דהוי ליה מפגל בעסק שלם וה"ק הא מני ר"א היא דפטר לד] בהקומץ בחוץ עד שהקטיר את כולן משום דמיעוטו מעכב את רובו, וה"ה אם פיגל בעסק מתיר שלם כמו בקמילה ע"מ להקטיר כזית מן הקומץ דלא פיגל עד שיחשוב בכולן ומייתי הר"ס ראיה במנחות (דף יג:) דמייתי מילתיה דר' אלעזר על משנה דהקומץ ע"מ להקטיר כזית חוץ לזמנו וקאמר דלר' אלעזר לא פיגל עד שיפגל בכולן, וה"נ במחשב ע"מ לזרוק אחד מן הדמים למחר דאין זה פיגול כיון דמעכבות זו את זו ואי לא דחשיב (בהו) [בכולהו] לא מהניא מחשבה: